



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Nanga Silat;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 20 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/S-6/57/VIII/2025/SATRESKRIMUM/POLRES KAPUAS HULU/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 14 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan 29 Desember 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan 13 April 2026;

Terdakwa didampingi Advokat Fian Welly, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04B Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 103/Pen.Pid/2025/PN Pts tanggal 6 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts tanggal 15 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts tanggal 15 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda Sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama KORBAN 3 dengan nomor: E8350756.
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama SAKSI KORBAN 2 dengan nomor: E8350755.
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama SAKSI KORBAN 1 dengan nomor: E8350761.Dikembalikan kepada yang Berhak melalui Saksi Korban 1.
- 1 (satu) buah Paspor atas nama TERDAKWA dengan nomor: E1549376;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 5 (Lima) lembar hasil print out laporan harian perlintasan orang pada PLBN nanga Badau tanggal 6-9-2024;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merk POCO X5 Pro 5G warna hitam IMEI 1: 869006063743949 IMEI 2: 869006063743956 PIN: 200496.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Advokatnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Advokatnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Advokatnya terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/O.1.16/Eku.2/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Terdakwa, antara hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 12 September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Mentari Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dilakukan terhadap Korban 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Anak Saksi Korban 1(korban), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 12 September 2024 di Dusun Mentari Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa

Bahwa berawal dari sekira Bulan Agustus 2024 terdakwa bertemu dengan Sdri. SAKSI KORBAN 2, Bahwa Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Agustus 2024, Terdakwa sedang minum kopi di cafe yang terletak di Badau Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu. Pada saat itu, ada beberapa orang yang minum-minum di café tersebut.

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan seorang perempuan dan laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Sdri. SISKI dan Sdr. JEFRI dan salah satu isi obrolannya yaitu kalau Terdakwa bisa mencari pekerjaan di Malaysia, dan beberapa saat kemudian datanglah Sdri. SAKSI KORBAN 2. Kemudian Terdakwa pun berbincang-bincang dengan Sdri. SAKSI KORBAN 2. Disela-sela perbincangan kemudian Sdri. SAKSI KORBAN 2 berkata ingin bekerja ke Malaysia dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa memfasilitasi Sdri. SAKSI KORBAN 2 bekerja di Malaysia, dan Terdakwa pun mengatakan bisa. Selanjutnya dari pengakuan Terdakwa langsung menghubungi Sdr. WILIAM dan mengatakan ada perempuan yang mau bekerja ke Malaysia. Kemudian Sdr. WILIAM memberitahukan kepada Terdakwa agar nantinya mengurus Paspor Perempuan yang akan bekerja tersebut dan akan mengirimkan kepada terdakwa uang sebesar RM 1.000 (seribu Ringgit Malaysia) per orang perempuannya. Kemudian Sdr. WILIAM mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjelaskan kepada Perempuan yang akan bekerja tersebut bahwa nantinya Perempuan tersebut akan berhutang sebesar RM 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) kepada tauke (bos) yang akan mempekerjakannya nanti. Sdr. WILIAM juga menjelaskan kepada Terdakwa kalau tauke (bos) yang akan mempekerjakan Perempuan tersebut akan memberikan kepada Sdr. WILIAM uang sebesar RM 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) per orang pekerja Perempuan, dimana uang sebesar RM 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) per orang pekerja Perempuan tersebut, dengan peruntukan kepada Terdakwa sebesar RM 1.000 (seribu Ringgit Malaysia) per orang perempuannya dan RM 1.000 (seribu Ringgit Malaysia) per orang perempuannya untuk keuntungan Sdr. WILIAM;

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 14.00 WIB, Sdri. Korban 3 dan Sdri. Saksi Korban 1 datang kerumah kost Sdri. SAKSI KORBAN 2 untuk bermain. Setelah bertemu dengan Sdri. SAKSI KORBAN 2 kemudian Sdri. SAKSI KORBAN 2 mengatakan kepada Sdri. Korban 3 akan pergi bekerja ke Negara Malaysia. Kemudian Sdri. SAKSI KORBAN 2 dengan iseng-iseng mengajak Sdri. Korban 3 dan Sdri. Saksi Korban 1 untuk ikut bekerja di Negara Malaysia dan pada saat itu Sdri. Korban 3 dan Sdri. Saksi Korban 1 pun tertarik untuk ikut bersama Sdri. SAKSI KORBAN 2 bekerja di Negara Malaysia. Kemudian Sdri. SAKSI KORBAN 2 pun mengatakan kepada Sdri. Korban 3 bahwa kalau ingin tahu lebih lanjut, sebaiknya bertemu dengan Terdakwa yang tahu tentang pekerjaan di Negara Malaysia. Kemudian Sdri. SAKSI KORBAN 2 menelepon Terdakwa, dan Terdakwa berkata akan datang ke kost Sdri. SAKSI KORBAN 2 pada malam harinya. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Sdri. KORBAN 3, Sdri. Saksi Korban 1, dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 di hampiri Terdakwa di Kos Sdri. SAKSI KORBAN 2 beralamatkan di Dusun Mentari

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sebindang Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu, lalu Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 bertanya kepada Terdakwa tentang pekerjaan yang akan disediakan untuk Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 dan lokasi pekerjaannya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 bahwa bos yang ada di Negara Malaysia memiliki banyak cabang tempat bekerja, ada yang di KL (Kuala Lumpur Negara Malaysia), ada yang di Singapura (Negara Singapura), ada yang di Sibul (Negara Malaysia) dan ada yang di Kuching (Negara Malaysia). Kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 bertanya lagi kepada Terdakwa terkait pekerjaan apa saja yang tersedia untuk mereka dan Terdakwa menjawab bahwa bos yang ada di Negara Malaysia punya banyak pekerjaan, diantaranya yaitu bekerja di Restoran, di kedai makan, kedai minum, dan kedai runcit/minimarket. Kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 bertanya kembali kepada Terdakwa tentang apakah bisa pulang untuk berlibur, dan Terdakwa menjawab bisa pulang berlibur setiap bulannya. Kemudian Terdakwa menjelaskan tentang gaji apabila Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 mau bekerja di Negara Malaysia, maka akan mendapatkan gaji sebesar RM 1.500 (seribu lima ratus Ringgit Malaysia). Dan Terdakwa menjelaskan bahwa semua biaya keberangkatan dan dokumen keberangkatan akan diurus oleh Terdakwa. Selanjutnya Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 mau bekerja di Negara Malaysia, lalu Terdakwa mengajak Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Putussibau.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 pun dibawa oleh Terdakwa ke Kantor Imigrasi Putussibau untuk membuat paspor, dan kegiatan tersebut berlangsung hingga hari Rabu tanggal 4 September 2024. Setelah melalui proses pembuatan paspor, petugas dari Imigrasi mengatakan bahwa paspor tersebut akan diterima oleh Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 pada hari Kamis tanggal 5 September 2024.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 mengambil paspor di Kantor Imigrasi Putussibau, setelahnya lalu berangkat menuju ke PLBN Badau, Sesampainya PLBN Badau sudah tutup.

Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, Sdri. Saksi Korban 1 masuk ke Negara Malaysia melalui PLBN Badau dengan

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke Kuching Negara Malaysia, sekira pukul 13.00 WIB, setibanya di Kuching kemudian Terdakwa menyerahkan Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 kepada seseorang bernama WILIAM. Pada saat itu Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 untuk ikut bersama Sdr. WILIAM. Setelah menyuruh Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 untuk ikut Sdr. WILIAM, kemudian Sdr. TERDAKWA Als AHUAT pun pergi meninggalkan Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bersama Sdr. WILIAM. Setelah Sdr. TERDAKWA Als AHUAT pergi, kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 diantarkan oleh Sdr. WILIAM bertemu dengan seseorang yang kemudian diketahui bernama Sdr. PEMBERI KERJA yang merupakan bos yang akan memberikan Sdri. KORBAN 3 Als s, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 pekerjaan. Setelah bertemu dengan Sdr. PEMBERI KERJA, kemudian Sdr. WILIAM pun pergi meninggalkan Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bersama Sdr. PEMBERI KERJA. Setelah Sdr. WILIAM pergi, kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 dibawa oleh Sdr. PEMBERI KERJA menuju bangunan yang kemudian Sdri. Korban 3 ketahui menjadi tempat tinggal dan tempat Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bekerja. Bangunan tersebut di Jalan Stutong Kuching Sarawak Malaysia, dimana bangunan tersebut merupakan bangunan tiga lantai, dimana lantai pertama merupakan Restoran, lantai kedua merupakan gereja, dan lantai ketiga merupakan tempat yang disediakan untuk Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 tinggal dan bekerja. Setelah tiba di lantai yang menjadi tempat Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 tinggal dan bekerja, kemudian Sdr. PEMBERI KERJA pun bertanya kepada Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 tentang apakah Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 mengetahui pekerjaan apa yang akan Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 lakukan. Pada saat itu Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 mengatakan tidak tahu, karena sebelumnya tidak dijelaskan secara pasti oleh Sdr. TERDAKWA Als AHUAT pekerjaan apa yang akan Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 kerjakan. Kemudian Sdr. PEMBERI KERJA pun menjelaskan bahwa nantinya Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 akan bekerja sebagai pelayan Spa (pijat) plus plus. Kemudian Sdr. PEMBERI KERJA menjelaskan kepada Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bahwa Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 memiliki hutang dengan Sdr. PEMBERI KERJA. Mendengar hal

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1pun menjadi terkejut dan bertanya dengan Sdr. PEMBERI KERJA terkait hutang tersebut.

Kemudian Sdr. PEMBERI KERJA menjelaskan bahwa Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1memiliki hutang dengan Sdr. PEMBERI KERJA karena Sdr. PEMBERI KERJA telah membayarkan uang sejumlah RM 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) per orangnya kepada Sdr. TERDAKWA Als AHUAT, untuk biaya operasional Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1dari Indonesia ke Malaysia. Mendengar hal tersebut Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1pun menjadi terkejut. Kemudian Sdri. Korban 3pun bertanya kepada Sdr. PEMBERI KERJA terkait jika Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1mengganti uang sejumlah RM 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) per orangnya tersebut kepada Sdr. PEMBERI KERJA, apakah Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1bisa tidak jadi bekerja, dan pada saat itu Sdr. PEMBERI KERJA mengatakan “tidak bisa”, dan harus tetap bekerja selama satu tahun. Kemudian Sdri. Korban 3bertanya kembali dengan Sdr. PEMBERI KERJA, apakah pekerjaan tersebut ada kontraknya, dan Sdr. PEMBERI KERJA pun mengatakan tidak ada, dan pekerjaan tersebut tidak memerlukan kontrak. Kemudian Sdr. XING-XING pun mengatakan kepada Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1bahwa Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1akan mulai bekerja pada tanggal 9 September 2024. Setelah itu Sdr. PEMBERI KERJA pun menyuruh Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1untuk istirahat ditempat yang telah disediakan. Setelah Sdr. PEMBERI KERJA pergi, Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1pun istirahat ditempat yang telah disediakan, namun tetap diawasi oleh karyawan dari Sdr. PEMBERI KERJA yang tidak Sdri. Korban 3kenal, serta jalan untuk keluar dari lantai tempat Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1tinggal tersebut dikunci oleh Sdr. PEMBERI KERJA melalui karyawannya tersebut.

Kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira jam 07.00 waktu Malaysia (jam 06.00 WIB), Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1didatangi oleh Sdr. PEMBERI KERJA bersama seorang karyawannya yang bernama Sdr. AH KUANG. Pada saat itu Sdr. PEMBERI KERJA mengatakan kepada Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1bahwa Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1akan mulai bekerja pada jam 10.00 waktu Malaysia (jam 09.00 WIB) dan bersiap-siap. Setelah mengatakan hal tersebut, Sdr. PEMBERI KERJA dan Sdr. AH KUANG pun pergi. Kemudian sekira jam 10.00 waktu Malaysia (jam 09.00 WIB), Sdr. PEMBERI KERJA

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. AHKUANG pun datang kembali menemui Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1. Kemudian Sdr. PEMBERI KERJA pun menjelaskan kepada Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bahwa Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 akan bekerja sebagai pekerja sex komersil dan harus mencari pelanggan dengan mendownload aplikasi MiChat, yang digunakan untuk menghubungkan para pekerja sex dengan pelanggan. Kemudian Sdr. PEMBERI KERJA menjelaskan bahwa nanti masing-masing orang dari Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 akan dibayar oleh pelanggan sebesar RM 150 (seratus lima puluh Ringgit Malaysia), dan uang tersebut harus diberikan kepada Sdr. AH KUANG, karena Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 masih memiliki hutang kepada Sdr. PEMBERI KERJA sebesar RM 2000 (dua ribu Ringgit Malaysia). Dan dari RM 150 (seratus lima puluh Ringgit Malaysia), Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 hanya menerima uang masing-masing orang sebesar RM 75 (tujuh puluh lima Ringgit Malaysia). Uang tersebut nanti digunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. PEMBERI KERJA sebesar RM 2000 (dua ribu Ringgit Malaysia) hingga lunas. Setelah lunas, barulah Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bisa menerima uang yang diambil setiap bulannya, setelah dihitung dengan jumlah pelanggan yang Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 layani. Pada saat itu Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 hanya diam saja dan tidak mengikuti arahan dari Sdr. PEMBERI KERJA, sehingga Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 tidak mendapatkan pelanggan pada hari tersebut. Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 berusaha mencari cara untuk melarikan diri, namun tidak bisa melarikan diri.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 10.00 waktu Malaysia (jam 09.00 WIB), karena melihat Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 tidak mendapatkan pelanggan, kemudian Sdr. XING-XING yang mengatakan bahwa Sdr. PEMBERI KERJA sendiri yang akan mencari pelanggan dengan dibantu oleh Sdr. AH KUANG. Kemudian sekira jam 14.00 waktu Malaysia (jam 13.00 WIB), Sdr. PEMBERI KERJA membawa tiga orang laki-laki yang kemudian diketahui merupakan pelanggan yang mencari wanita untuk memuaskan hasrat seksualnya. Setelah itu, ketiga laki-laki tersebut disuruh oleh Sdr. PEMBERI KERJA untuk memilih antara Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 untuk melayani laki-laki tersebut. Setelah masing-masing laki-laki tersebut memilih antara Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1, kemudian Sdr. AH KUANG membagikan kondom kepada ketiga orang laki-

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut. Kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1, diarahkan oleh Sdr. AH KUANG ke kamar masing-masing dengan membawa masing-masing seorang laki-laki. Pada saat itu kamar Sdri. Korban 3 bersebelahan dengan kamar Sdri. Saksi Korban 1, dan Sdr. SAKSI KORBAN 2 bersebelahan juga dengan Sdri. Saksi Korban 1. Setelah masuk kedalam kamar, Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 kemudian disetubuhi oleh masing-masing pelanggan laki-laki tersebut. Setelah itu, pelanggan laki-laki tersebut pun membayar uang sejumlah RM 150 (seratus lima puluh Ringgit Malaysia) kepada Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1. Setelah melayani para pelanggan laki-laki tersebut, kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 pun berkumpul di ruang tunggu, dan menyerahkan uang sebesar RM 150 (seratus lima puluh Ringgit Malaysia) kepada Sdr. AH KUANG. Kemudian sekira jam 23.00 waktu Malaysia (jam 22.00 WIB), Sdri. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 pun disuruh oleh Sdr. PEMBERI KERJA untuk beristirahat. Setelah itu, Sdr. PEMBERI KERJA dan Sdr. AH KUANG pun pergi dari lantai tempat Sdri. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 tinggal dan bekerja. Pintu yang menjadi jalan utama untuk keluar dari lantai tersebut kemudian di kunci dan diawasi oleh Sdr. AH KUANG. Setelah itu Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 pun berdiskusi kembali untuk mencari cara melarikan diri. Kemudian Sdri. Saksi Korban 1 pun memiliki ide untuk menghubungi abang kandungnya atas nama Sdr. INGGAR yang sudah menjadi warga negara Malaysia yang tinggal di Miri sarawak Malaysia via Facebook mesengger. Pada saat itu Sdri. Saksi Korban 1 menceritakan kepada abang kandung nya tentang situasi Sdri. Saksi Korban 1 bersama Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 yang menjadi korban perdagangan orang. Pada saat itu abang kandung Sdri. Saksi Korban 1 mengatakan akan mencari nomor Polisi Malaysia untuk membantu Sdri. Saksi Korban 1, Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2. Setelah itu Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 pun beristirahat di kamar masing-masing.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 02.00 waktu Malaysia (jam 01.00 WIB), Sdri. Saksi Korban 1 menghubungi Polisi Malaysia setelah sebelumnya mendapatkan nomor tersebut dari Sdr. INGGAR. Setelah terhubung, kemudian Sdri. Saksi Korban 1 memberikan handphone nya kepada Sdri. KORBAN 3, sehingga pada saat itu Sdri. Korban 3 lah yang berbicara dengan pihak Polisi Malaysia. Pada saat itu Sdri. Korban 3 pun mengatakan bahwa Sdri. KORBAN 3, Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdr. SAKSI KORBAN 2 telah menjadi korban penipuan dalam pekerjaan, dan meminta diselamatkan oleh pihak Kepolisian. Setelah selesai

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang dengan pihak Kepolisian, Sdri. KORBAN 3, Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 pun beristirahat sambil menunggu diselamatkan oleh pihak Kepolisian Negara Malaysia. Kemudian sekira jam 07.00 waktu Malaysia (jam 06.00 WIB), Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 pun berhasil diselamatkan dan dibawa ke kantor pihak Kepolisian Negara Malaysia. Selain mengamankan Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2, pihak Kepolisian Negara Malaysia juga berhasil mengamankan Sdr. AH KUANG. Setelah berhasil mengamankan Sdr. AH KUANG, pihak Kepolisian Negara Malaysia juga berhasil mengamankan Sdr. PEMBERI KERJA. Setelah selesai menjalani pemeriksaan di Kantor Kepolisian Negara Malaysia, kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdri. Saksi Korban 1, dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 pun dibawa ke rumah Konsulat Indonesia yang ada di Kuching Sarawak Malaysia. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, Sdri. Saksi Korban 1 pun diperkenankan oleh pihak Konsulat untuk menghubungi keluarga terdekat. Kemudian Sdri. Saksi Korban 1 pun menghubungi kakak kandungnya atas nama Sdri. RINI yang ada di Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, yang mengabarkan bahwa Sdri. KORBAN 3, Sdri. Saksi Korban 1, dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 telah ditipu dalam bekerja di Malaysia, dan telah diselamatkan oleh Polisi Negara Malaysia, dan telah diamankan di rumah Konsulat Indonesia. Sdri. Saksi Korban 1 juga menjelaskan untuk sementara tidak bisa menghubungi keluarga lagi, mengingat handphone milik Sdri. KORBAN 3, Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 akan diamankan oleh pihak Konsulat, sampai proses hukum selesai. Kemudian selama 21 (dua puluh satu) hari, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024, Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 pun menjalani proses IPO (Interim Protective Orders), untuk menentukan apakah Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 merupakan korban perdagangan orang atau memang sengaja menjadi pekerja sex. Selama 21 (dua puluh satu) hari tersebut, Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 dipindahkan kerumah perlindungan milik Negara Malaysia. Setelah menjalani proses tersebut, Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 dinyatakan merupakan korban perdagangan orang. Setelah dinyatakan sebagai korban perdagangan orang, Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 kemudian diwajibkan untuk menjadi saksi dalam persidangan Sdr. PEMBERI KERJA dan Sdr. AH KUANG, dengan proses waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Karena proses persidangan belum selesai, maka Sdri. Korban

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 diperpanjang kembali untuk tetap berada di rumah aman di Negara Malaysia di Sabah Negara Malaysia selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 31 Desember 2024 sampai 30 Maret 2025. Namun karena persidangan telah selesai pada tanggal 21 Januari 2025 dan 22 Januari 2025, maka Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2, diproses untuk pencabutan status IPO menjadi TPO (Tamat Protection Orders) oleh pihak Pengadilan Negara Malaysia, dan tinggal menunggu proses pemulangan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 dipulangkan oleh pihak Imigrasi Malaysia yang berada di Sabah ke Imigrasi Malaysia dan Konsulat Indonesia yang berada di Kuching. Setelah itu, Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 dibawa oleh pihak Imigrasi Malaysia dan Konsulat Indonesia ke PLBN Badau. Sesampainya Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 di PLBN Badau, Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 diserahkan oleh konsulat dan Imigrasi Indonesia ke pihak Keluarga Ahli dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 masing-masing. Untuk Sdri. Saksi Korban 1 pada saat itu belum bisa dipulangkan, karena prosedurnya berbeda dengan Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 mengingat usia Sdri. Saksi Korban 1 masih dikategorikan anak-anak, yaitu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 08.00 WIB, Sdri. Korban 3 dihubungi oleh Sdri. RINI bahwa Sdri. Saksi Korban 1 akan dibawa ke Putussibau oleh petugas dari PLBN Entikong. Dan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira jam 13.00 WIB, Ahli bersama Sdri. RINI dan Sdri. Saksi Korban 1 tiba di Polres Kapuas Hulu untuk membuat laporan tentang peristiwa perdagangan orang yang dialami oleh Sdri. Korban 3 dan Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 serta Sdri. SAKSI KORBAN 2.

Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adinda Rabiattun adalah sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di IGD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat telah memeriksa seseorang Nama: Korban 3 Binti ZULKARNAEN umur: 26 Tahun, tempat/tanggal lahir: Anjungan/28-03-1998, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, warga negara: Indonesia, pendidikan: SMA, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: Jalan Lintas Utara Gg. Terminal RT/RW 002/002 Kel/Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupa Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil pemeriksaan yang ditemukan:

- Tekanan Darah : Seratus per enam puluh enam mmHg.
- Denyut Nadi : Sembilan puluh kali per Menit.

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Respirasi Ret : Dua puluh kali per Menit.
- Saturasi Oksigen : Sembilan puluh Sembilan persen

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik genitalia ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Emi Suryani Wongso,Sp.OG sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di IGD RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat telah memeriksa seseorang Nama: Saksi Korban 1, NIK: 6106014403070001, Kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: Perempuan, tempat/tanggal lahir: Mungguk/04-03-2007, pekerjaan: Belum/Tidak Bekeja, Agama: Katholik, alamat: Dsn. Sungai Merah RT 001, RW 001, Kel/Des. Seluan, Kec Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.

Hasil pemeriksaan yang ditemukan:

- Tekanan Darah : Seratus per enam puluh enam mmHg.
- Denyut Nadi : Sembilan puluh kali per Menit.
- Penapasan : Dua puluh kali per Menit.
- Suhu : Tiga puluh enam koma lima Derajat Celcius,

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan Perempuan delapan belas tahun ditemukan pasien hamil anak pertama hamil tiga puluh dua minggu belum inpartu janin intra uteri tunggal hidup letak kepala.

Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Amelia Theresya A. Saragih sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Empanang Kecamatan Empanang Putussibau Kab. Kapuas Hulu menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2025 di Puskesmas Empanang Kecamatan Empanang Putussibau Kab. Kapuas Hulu telah memeriksa seseorang Nama: Saksi Korban 2, NIK: 6105026010000001, Kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: Perempuan, tempat/tanggal lahir: Pekulai/ 20-10-2000, pekerjaan: Swasa, Agama: Kristen, alamat: Dsn. Pekulai Hulu RT/RW 002/001 Kel/Des. Pekulai Bersatu, Kec Tepunak Kab. Sintang.

Hasil pemeriksaan

i. Keadaan Umum

- a) Tingkat Kesadaran : Sadar Penuh
- b) Denyut Nadi : Sembilan Puluh lima kali per menit
- c) Pernafasan : dua puluh kali per menit

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



d) Tekanan Darah : serratus dua puluh delapan per Sembilan puluh satu millimeter air raksa

e) Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius

ii. Kelaian-kelaian fisik

- a) Kepala : Tidak Ada Kelainan
- b) Mata : Tidak Ada Kelainan
- c) Mulut : Tidak Ada Kelainan
- d) Telinga : Tidak Ada Kelainan
- e) Leher : Tidak Ada Kelainan
- f) Bahu : Tidak Ada Kelainan
- g) Dada : Tidak Ada Kelainan
- h) Punggung : Tidak Ada Kelainan
- i) Perut : Tidak Ada Kelainan
- j) Pinggang : Tidak Ada Kelainan
- k) Anggota Gerak Atas : Tidak Ada Kelainan
- l) Anggota Gerak Bawah : Tidak Ada Kelainan
- m) Anus : Tidak Ada Kelainan

iii. Pemeriksaan Alat Kelamin

- a) Bibir Luar Kemaluan : tidak ada kelainan
- b) Bibir dalam Kemaluan : tidak ada kelainan
- c) Klitoris : tidak ada kelainan
- d) Selaput : Terdapat robekan pada arah jarum jam dua. Arah jarum jam enam, arah jarum jam tujuh dan arah jarum jam sepuluh, robekan sampai dasar
- e) Rambut Kemaluan : Warna Hitam

iv. Pemeriksaan Tambahan : Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh lima tahun di Puskesmas Empanang pada tanggal enam November dua ribu dua puluh lima, sekitar pukul tiga belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat. Pada pemeriksaan alat kelamin vagina dijumpai robekan pada selaput dara karena trauma tumpul.

Bahwa terdakwa melakukan perdagangan orang kepada Sdri. Saksi Korban 1(korban) yang belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun berdasarkan KTP, NIK: 6106014403070001, Kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: Perempuan, tempat/tanggal lahir: Mungguk/04 Maret 2007.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami takut dan malu

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa, antara hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 12 September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Mentari Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dilakukan terhadap Korban 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Anak Saksi Korban 1(korban), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 12 September 2024 di Dusun Mentari Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berawal dari sekira Bulan Agustus 2024 terdakwa bertemu dengan Sdri. SAKSI KORBAN 2, Bahwa Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Agustus 2024, Terdakwa sedang minum kopi di cafe yang terletak di Badau Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu. Pada saat itu, ada beberapa orang yang minum-minum di café tersebut. Pada saat itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan seorang perempuan dan laki-laki yang yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Sdri. SISKI dan Sdr. JEFRI dan salah satu isi obrolannya yaitu kalau Terdakwa bisa mencari pekerjaan di Malaysia, dan beberapa saat kemudian datanglah Sdri. SAKSI KORBAN 2. Kemudian Terdakwa pun berbincang-bincang dengan Sdri. SAKSI KORBAN 2. Disela-sela perbincangan kemudian Sdri. SAKSI KORBAN 2 berkata ingin bekerja ke Malaysia dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa memfasilitasi Sdri. SAKSI KORBAN 2 bekerja di Malaysia, dan Terdakwa pun mengatakan bisa. Selanjutnya dari pengakuan Terdakwa langsung menghubungi Sdr. WILIAM dan mengatakan ada perempuan yang mau bekerja ke Malaysia. Kemudian Sdr. WILIAM memberitahukan kepada Terdakwa agar nantinya mengurus Paspur Perempuan yang akan bekerja tersebut dan akan mengirimkannya kepada terdakwa uang sebesar RM 1.000 (seribu Ringgit Malaysia) per orang perempuannya. Kemudian Sdr. WILIAM mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjelaskan kepada Perempuan yang akan

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tersebut bahwa nantinya Perempuan tersebut akan berhutang sebesar RM 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) kepada tauke (bos) yang akan mempekerjakannya nanti. Sdr. WILLIAM juga menjelaskan kepada Terdakwa kalau tauke (bos) yang akan mempekerjakan Perempuan tersebut akan memberikan kepada Sdr. WILLIAM uang sebesar RM 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) per orang pekerja Perempuan, dimana uang sebesar RM 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) per orang pekerja Perempuan tersebut, dengan peruntukan kepada Terdakwa sebesar RM 1.000 (seribu Ringgit Malaysia) per orang perempuannya dan RM 1.000 (seribu Ringgit Malaysia) per orang perempuannya untuk keuntungan Sdr. WILLIAM.

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 14.00 WIB, Sdri. Korban 3 dan Sdri. Saksi Korban 1 datang ke rumah kost Sdri. SAKSI KORBAN 2 untuk bermain. Setelah bertemu dengan Sdri. SAKSI KORBAN 2 kemudian Sdri. SAKSI KORBAN 2 mengatakan kepada Sdri. Korban 3 akan pergi bekerja ke Negara Malaysia. Kemudian Sdri. SAKSI KORBAN 2 dengan iseng-iseng mengajak Sdri. Korban 3 dan Sdri. Saksi Korban 1 untuk ikut bekerja di Negara Malaysia dan pada saat itu Sdri. Korban 3 dan Sdri. Saksi Korban 1 pun tertarik untuk ikut bersama Sdri. SAKSI KORBAN 2 bekerja di Negara Malaysia. Kemudian Sdri. SAKSI KORBAN 2 pun mengatakan kepada Sdri. Korban 3 bahwa kalau ingin tahu lebih lanjut, sebaiknya bertemu dengan Terdakwa yang tahu tentang pekerjaan di Negara Malaysia. Kemudian Sdri. SAKSI KORBAN 2 menelepon Terdakwa, dan Terdakwa berkata akan datang ke kost Sdri. SAKSI KORBAN 2 pada malam harinya. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Sdri. KORBAN 3, Sdri. Saksi Korban 1, dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 di hampiri Terdakwa di Kos Sdri. SAKSI KORBAN 2 beralamatkan di Dusun Mentari Desa Sebindang Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu, lalu Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 bertanya kepada Terdakwa tentang pekerjaan yang akan disediakan untuk Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 dan lokasi pekerjaannya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 bahwa bos yang ada di Negara Malaysia memiliki banyak cabang tempat bekerja, ada yang di KL (Kuala Lumpur Negara Malaysia), ada yang di Singapura (Negara Singapura), ada yang di Sibu (Negara Malaysia) dan ada yang di Kucing (Negara Malaysia). Kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 bertanya lagi kepada terdakwa terkait pekerjaan apa saja yang tersedia untuk mereka dan Terdakwa menjawab bahwa bos yang ada di Negara Malaysia punya banyak pekerjaan, diantaranya yaitu bekerja di Restoran, di kedai makan, kedai minum, dan kedai runcit/minimarket. Kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 bertanya kembali kepada Terdakwa tentang apakah bisa pulang untuk

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlibur, dan Terdakwa menjawab bisa pulang berlibur setiap bulannya. Kemudian Terdakwa menjelaskan tentang gaji apabila Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 mau bekerja di Negara Malaysia, maka akan mendapatkan gaji sebesar RM 1.500 (seribu lima ratus Ringgit Malaysia). Dan terdakwa menjelaskan bahwa semua biaya keberangkatan dan dokumen keberangkatan akan diurus oleh Terdakwa. Selanjutnya Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 mau bekerja di Negara Malaysia, lalu Terdakwa mengajak Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Putussibau.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 pun dibawa oleh Terdakwa ke Kantor Imigrasi Putussibau untuk membuat paspor, dan kegiatan tersebut berlangsung hingga hari Rabu tanggal 4 September 2024. Setelah melalui proses pembuatan paspor, petugas dari Imigrasi mengatakan bahwa paspor tersebut akan diterima oleh Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 pada hari Kamis tanggal 5 September 2024.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 mengambil paspor di Kantor Imigrasi Putussibau, setelahnya lalu berangkat menuju ke PLBN Badau, Sesampainya PLBN Badau sudah tutup.

Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, Sdri. Saksi Korban 1 masuk ke Negara Malaysia melalui PLBN Badau dengan tujuan ke Kuching Negara Malaysia, sekira pukul 13.00 WIB, setibanya di Kuching kemudian Terdakwa menyerahkan Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 kepada seseorang bernama WILIAM. Pada saat itu Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 untuk ikut bersama Sdr. WILIAM. Setelah menyuruh Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 untuk ikut Sdr. WILIAM, kemudian Sdr. TERDAKWA Als AHUAT pun pergi meninggalkan Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bersama Sdr. WILIAM. Setelah Sdr. TERDAKWA Als AHUAT pergi, kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 diantarkan oleh Sdr. WILIAM bertemu dengan seseorang yang kemudian diketahui bernama Sdr. PEMBERI KERJA yang merupakan bos yang akan memberikan Sdri. KORBAN 3 Als s, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 pekerjaan. Setelah bertemu dengan Sdr. PEMBERI KERJA, kemudian Sdr. WILIAM pun pergi meninggalkan Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri.

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban 1 bersama Sdr. PEMBERI KERJA. Setelah Sdr. WILLIAM pergi, kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 dibawa oleh Sdr. PEMBERI KERJA menuju bangunan yang kemudian Sdri. Korban 3 ketahui menjadi tempat tinggal dan tempat Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bekerja. Bangunan tersebut di Jalan Stutong Kuching Sarawak Malaysia, dimana bangunan tersebut merupakan bangunan tiga lantai, dimana lantai pertama merupakan Restoran, lantai kedua merupakan gereja, dan lantai ketiga merupakan tempat yang disediakan untuk Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 tinggal dan bekerja. Setelah tiba di lantai yang menjadi tempat Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 tinggal dan bekerja, kemudian Sdr. PEMBERI KERJA pun bertanya kepada Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 tentang apakah Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 mengetahui pekerjaan apa yang akan Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 lakukan. Pada saat itu Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 mengatakan tidak tahu, karena sebelumnya tidak dijelaskan secara pasti oleh Sdr. TERDAKWA Als AHUAT pekerjaan apa yang akan Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 kerjakan. Kemudian Sdr. PEMBERI KERJA pun menjelaskan bahwa nantinya Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 akan bekerja sebagai pelayan Spa (pijat) plus plus. Kemudian Sdr. PEMBERI KERJA menjelaskan kepada Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bahwa Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 memiliki hutang dengan Sdr. PEMBERI KERJA. Mendengar hal tersebut, Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 pun menjadi terkejut dan bertanya dengan Sdr. PEMBERI KERJA terkait hutang tersebut.

Kemudian Sdr. PEMBERI KERJA menjelaskan bahwa Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 memiliki hutang dengan Sdr. PEMBERI KERJA karena Sdr. PEMBERI KERJA telah membayarkan uang sejumlah RM 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) per orangnya kepada Sdr. TERDAKWA Als AHUAT, untuk biaya operasional Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 dari Indonesia ke Malaysia. Mendengar hal tersebut Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 pun menjadi terkejut. Kemudian Sdri. Korban 3 pun bertanya kepada Sdr. PEMBERI KERJA terkait jika Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 mengganti uang sejumlah RM 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) per orangnya tersebut kepada Sdr. PEMBERI KERJA, apakah Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bisa tidak jadi bekerja, dan pada saat itu Sdr. PEMBERI KERJA mengatakan “tidak bisa”, dan

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



harus tetap bekerja selama satu tahun. Kemudian Sdr. Korban 3 bertanya kembali dengan Sdr. PEMBERI KERJA, apakah pekerjaan tersebut ada kontraknya, dan Sdr. PEMBERI KERJA pun mengatakan tidak ada, dan pekerjaan tersebut tidak memerlukan kontrak. Kemudian Sdr. XING-XING pun mengatakan kepada Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 bahwa Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 akan mulai bekerja pada tanggal 9 September 2024. Setelah itu Sdr. PEMBERI KERJA pun menyuruh Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 untuk istirahat ditempat yang telah disediakan. Setelah Sdr. PEMBERI KERJA pergi, Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 pun istirahat ditempat yang telah disediakan, namun tetap diawasi oleh karyawan dari Sdr. PEMBERI KERJA yang tidak Sdr. Korban 3 kenal, serta jalan untuk keluar dari lantai tempat Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 tinggal tersebut dikunci oleh Sdr. PEMBERI KERJA melalui karyawannya tersebut.

Kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira jam 07.00 waktu Malaysia (jam 06.00 WIB), Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 didatangi oleh Sdr. PEMBERI KERJA bersama seorang karyawannya yang bernama Sdr. AH KUANG. Pada saat itu Sdr. PEMBERI KERJA mengatakan kepada Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 bahwa Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 akan mulai bekerja pada jam 10.00 waktu Malaysia (jam 09.00 WIB) dan bersiap-siap. Setelah mengatakan hal tersebut, Sdr. PEMBERI KERJA dan Sdr. AH KUANG pun pergi. Kemudian sekira jam 10.00 waktu Malaysia (jam 09.00 WIB), Sdr. PEMBERI KERJA dan Sdr. AH KUANG pun datang kembali menemui Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1. Kemudian Sdr. PEMBERI KERJA pun menjelaskan kepada Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 bahwa Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 akan bekerja sebagai pekerja sex komersil dan harus mencari pelanggan dengan mendownload aplikasi MiChat, yang digunakan untuk menghubungkan para pekerja sex dengan pelanggan. Kemudian Sdr. PEMBERI KERJA menjelaskan bahwa nanti masing-masing orang dari Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 akan dibayar oleh pelanggan sebesar RM 150 (seratus lima puluh Ringgit Malaysia), dan uang tersebut harus diberikan kepada Sdr. AH KUANG, karena Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 masih memiliki hutang kepada Sdr. PEMBERI KERJA sebesar RM 2000 (dua ribu Ringgit Malaysia). Dan dari RM 150 (seratus lima puluh Ringgit Malaysia), Sdr. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2, dan Sdr. Saksi Korban 1 hanya menerima uang masing-masing orang

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



sebesar RM 75 (tujuh puluh lima Ringgit Malaysia). Uang tersebut nanti digunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. PEMBERI KERJA sebesar RM 2000 (dua ribu Ringgit Malaysia) hingga lunas. Setelah lunas, barulah Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bisa menerima uang yang diambil setiap bulannya, setelah dihitung dengan jumlah pelanggan yang Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 layani. Pada saat itu Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 hanya diam saja dan tidak mengikuti arahan dari Sdr. PEMBERI KERJA, sehingga Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 tidak mendapatkan pelanggan pada hari tersebut. Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 berusaha mencari cara untuk melarikan diri, namun tidak bisa melarikan diri.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 10.00 waktu Malaysia (jam 09.00 WIB), karena melihat Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 tidak mendapatkan pelanggan, kemudian Sdr. XING-XING yang mengatakan bahwa Sdr. PEMBERI KERJA sendiri yang akan mencari pelanggan dengan dibantu oleh Sdr. AH KUANG. Kemudian sekira jam 14.00 waktu Malaysia (jam 13.00 WIB), Sdr. PEMBERI KERJA membawa tiga orang laki-laki yang kemudian diketahui merupakan pelanggan yang mencari wanita untuk memuaskan hasrat seksualnya. Setelah itu, ketiga laki-laki tersebut disuruh oleh Sdr. PEMBERI KERJA untuk memilih antara Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 untuk melayani laki-laki tersebut. Setelah masing-masing laki-laki tersebut memilih antara Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1, kemudian Sdr. AH KUANG membagikan kondom kepada ketiga orang laki-laki tersebut. Kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1, diarahkan oleh Sdr. AH KUANG ke kamar masing-masing dengan membawa masing-masing seorang laki-laki. Pada saat itu kamar Sdri. Korban 3 bersebelahan dengan kamar Sdri. Saksi Korban 1, dan Sdr. SAKSI KORBAN 2 bersebelahan juga dengan Sdri. Saksi Korban 1. Setelah masuk kedalam kamar, Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 kemudian disetubuhi oleh masing-masing pelanggan laki-laki tersebut. Setelah itu, pelanggan laki-laki tersebut pun membayar uang sejumlah RM 150 (seratus lima puluh Ringgit Malaysia) kepada Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1. Setelah melayani para pelanggan laki-laki tersebut, kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 pun berkumpul di ruang tunggu, dan menyerahkan uang sebesar RM 150 (seratus lima puluh Ringgit Malaysia) kepada Sdr. AH KUANG. Kemudian sekira jam 23.00 waktu Malaysia (jam 22.00 WIB), Sdri. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 pun disuruh oleh Sdr.

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERI KERJA untuk beristirahat. Setelah itu, Sdr. PEMBERI KERJA dan Sdr. AH KUANG pun pergi dari lantai tempat Sdri. KORBAN 3, Sdr. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 tinggal dan bekerja. Pintu yang menjadi jalan utama untuk keluar dari lantai tersebut kemudian di kunci dan diawasi oleh Sdr. AH KUANG. Setelah itu Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 pun berdiskusi kembali untuk mencari cara melarikan diri. Kemudian Sdri. Saksi Korban 1 pun memiliki ide untuk menghubungi abang kandungnya atas nama Sdr. INGGAR yang sudah menjadi warga negara Malaysia yang tinggal di Miri sarawak Malaysia via Facebook mesengger. Pada saat itu Sdri. Saksi Korban 1 menceritakan kepada abang kandung nya tentang situasi Sdri. Saksi Korban 1 bersama Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 yang menjadi korban perdagangan orang. Pada saat itu abang kandung Sdri. Saksi Korban 1 mengatakan akan mencari nomor Polisi Malaysia untuk membantu Sdri. Saksi Korban 1, Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2. Setelah itu Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2 dan Sdri. Saksi Korban 1 pun beristirahat dikamar masing-masing.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 02.00 waktu Malaysia (jam 01.00 WIB), Sdri. Saksi Korban 1 menghubungi Polisi Malaysia setelah sebelumnya mendapatkan nomor tersebut dari Sdr. INGGAR. Setelah terhubung, kemudian Sdri. Saksi Korban 1 memberikan hanphonenya kepada Sdri. KORBAN 3, sehingga pada saat itu Sdri. Korban 3 lah yang berbicara dengan pihak Polisi Malaysia. Pada saat itu Sdri. Korban 3 pun mengatakan bahwa Sdri. KORBAN 3, Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdr. SAKSI KORBAN 2 telah menjadi korban penipuan dalam pekerjaan, dan meminta diselamatkan oleh pihak Kepolisian. Setelah selesai berbincang dengan pihak Kepolisian, Sdri. KORBAN 3, Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 pun beristirahat sambil menunggu diselamatkan oleh pihak Kepolisian Negara Malaysia. Kemudian sekira jam 07.00 waktu Malaysia (jam 06.00 WIB), Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 pun berhasil diselamatkan dan dibawa ke kantor pihak Kepolisian Negara Malaysia. Selain mengamankan Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2, pihak Kepolisian Negara Malaysia juga berhasil mengamankan Sdr. AH KUANG. Setelah berhasil mengamankan Sdr. AH KUANG, pihak Kepolisian Negara Malaysia juga berhasil mengamankan Sdr. PEMBERI KERJA. Setelah selesai menjalani pemeriksaan di Kantor Kepolisian Negara Malaysia, kemudian Sdri. KORBAN 3, Sdri. Saksi Korban 1, dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 pun dibawa ke rumah Konsulat Indonesia yang ada di Kuching Sarawak Malaysia. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, Sdri. Saksi Korban 1 pun diperkenalkan oleh pihak Konsulat untuk menghubungi keluarga terdekat. Kemudian Sdri. Saksi Korban 1 pun menghubungi

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandungnya atas nama Sdri. RINI yang ada di Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, yang mengabarkan bahwa Sdri. KORBAN 3, Sdri. Saksi Korban 1, dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 telah ditipu dalam bekerja di Malaysia, dan telah diselamatkan oleh Polisi Negara Malaysia, dan telah diamankan di rumah Konsulat Indonesia. Sdri. Saksi Korban 1 juga menjelaskan untuk sementara tidak bisa menghubungi keluarga lagi, mengingat handphone milik Sdri. KORBAN 3, Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 akan diamankan oleh pihak Konsulat, sampai proses hukum selesai. Kemudian selama 21 (dua puluh satu) hari, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024, Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 pun menjalani proses IPO (Interim Protective Orders), untuk menentukan apakah Sdri. KORBAN 3, Sdri. SAKSI KORBAN 2, dan Sdri. Saksi Korban 1 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 merupakan korban perdagangan orang atau memang sengaja menjadi pekerja sex. Selama 21 (dua puluh satu) hari tersebut, Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 dipindahkan kerumah perlindungan milik Negara Malaysia. Setelah menjalani proses tersebut, Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 dinyatakan merupakan korban perdagangan orang. Setelah dinyatakan sebagai korban perdagangan orang, Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 kemudian diwajibkan untuk menjadi saksi dalam persidangan Sdr. PEMBERI KERJA dan Sdr. AH KUANG, dengan proses waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Karena proses persidangan belum selesai, maka Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 diperpanjang kembali untuk tetap berada di rumah aman di Negara Malaysia di Sabah Negara Malaysia selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 31 Desember 2024 sampai 30 Maret 2025. Namun karena persidangan telah selesai pada tanggal 21 Januari 2025 dan 22 Januari 2025, maka Sdri. Korban 3 bersama Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2, diproses untuk pencabutan status IPO menjadi TPO (tamat protection orders) oleh pihak Pengadilan Negara Malaysia, dan tinggal menunggu proses pemulangan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 dipulangkan oleh pihak Imigrasi Malaysia yang berada di Sabah ke Imigrasi Malaysia dan Konsulat Indonesia yang berada di Kuching. Setelah itu, Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 dibawa oleh pihak Imigrasi Malaysia dan Konsulat Indonesia ke PLBN Badau. Sesampainya Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 di PLBN Badau, Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 diserahkan oleh konsulat dan Imigrasi Indonesia ke pihak Keluarga Ahli dan Sdri. SAKSI

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 2 masing-masing. Untuk Sdri. Saksi Korban 1 pada saat itu belum bisa dipulangkan, karena prosedurnya berbeda dengan Sdri. Korban 3 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 mengingat usia Sdri. Saksi Korban 1 masih dikategorikan anak-anak, yaitu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 08.00 WIB, Sdri. Korban 3 dihubungi oleh Sdri. RINI bahwa Sdri. Saksi Korban 1 akan dibawa ke Putussibau oleh petugas dari PLBN Entikong. Dan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira jam 13.00 WIB, Ahli bersama Sdri. RINI dan Sdri. Saksi Korban 1 tiba di Polres Kapuas Hulu untuk membuat laporan tentang peristiwa perdagangan orang yang dialami oleh Sdri. Korban 3 dan Sdri. Saksi Korban 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 serta Sdri. SAKSI KORBAN 2.

Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adinda Rabiattun Adalah sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di IGD RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat telah memeriksa seseorang Nama: Korban 3 Binti ZULKARNAEN umur: 26 Tahun, tempat/tanggal lahir: Anjungan/28-03-1998, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, warga negara: Indonesia, pendidikan: SMA, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: Jalan Lintas Utara gg. Terminal RT/RW 002/002 Kel/Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil pemeriksaan yang ditemukan:

- Tekanan Darah : Seratus per enam puluh enam mmHg.
- Denyut Nadi : Sembilan puluh kali per Menit.
- Respirasi Ret : Dua puluh kali per Menit.
- Saturasi Oksigen : Sembilan puluh Sembilan persen

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik genitalia ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Erni Suryani Wongso, Sp. OG sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di IGD RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat telah memeriksa seseorang Nama: Saksi Korban 1, NIK: 6106014403070001, Kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: Perempuan, tempat/tanggal lahir: Mungguk/04-03-2007, pekerjaan: Belum/Tidak Bekeja, Agama: Katholik, alamat: Dsn. Sungai Merah RT 001, RW 001, Kel/Des. Seluan, Kec Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu .

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan yang ditemukan:

- Tekanan Darah : Seratus per enam puluh enam mmHg.
- Denyut Nadi : Sembilan puluh kali per Menit.
- Penapasan : Dua puluh kali per Menit.
- Suhu : Tiga puluh enam koma lima Derajat Celcius,

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan Perempuan delapan belas tahun ditemukan pasien hamil anak pertama hamil tiga puluh dua minggu belum inpartu janin intra uteri tunggal hidup letak kepala.

Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Amelia Theresya A. Saragih sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Empanang Kecamatan Empanang Putussibau Kab. Kapuas Hulu menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2025 di Puskesmas Empanang Kecamatan Empanang Putussibau Kab. Kapuas Hulu telah memeriksa seseorang Nama: Saksi Korban 2, NIK: 6105026010000001, Kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: Perempuan, tempat/tanggal lahir: Pekulai/ 20-10-2000, pekerjaan: Swasa, Agama: Kristen, alamat: Dsn. Pekulai Hulu RT/RW 002/001 Kel/Des. Pekulai Bersatu, Kec Tepunak Kab. Sintang.

Hasil pemeriksaan

iv. Keadaan Umum

- f) Tingkat Kesadaran : Sadar Penuh
- g) Denyut Nadi : Sembilan Puluh lima kali per menit
- h) Pernafasan : dua puluh kali per menit
- i) Tekanan Darah : serratus dua puluh delapan per Sembilan puluh satu millimeter air raksa
- j) Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius

v. Kelaian-kelaian fisik

- n) Kepala : Tidak Ada Kelainan
- o) Mata : Tidak Ada Kelainan
- p) Mulut : Tidak Ada Kelainan
- q) Telinga : Tidak Ada Kelainan
- r) Leher : Tidak Ada Kelainan
- s) Bahu : Tidak Ada Kelainan
- t) Dada : Tidak Ada Kelainan
- u) Punggung : Tidak Ada Kelainan
- v) Perut : Tidak Ada Kelainan
- w) Pinggang : Tidak Ada Kelainan
- x) Anggota Gerak Atas : Tidak Ada Kelainan

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y) Anggota Gerak Bawah : Tidak Ada Kelainan
z) Anus : Tidak Ada Kelainan

vi. Pemeriksaan Alat Kelamin

- f) Bibir Luar Kemaluan : tidak ada kelainan
g) Bibir dalam Kemaluan : tidak ada kelainan
h) Klitoris : tidak ada kelainan
i) Selaput : Terdapat robekan pada arah jarum jam dua. Arah jarum jam enam, arah jarum jam tujuh dan arah jarum jam sepuluh, robekan sampai dasar
j) Rambut Kemaluan : Warna Hitam

iv. Pemeriksaan Tambahan : Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh lima tahun di Puskesmas Empanang pada tanggal enam November dua ribu dua puluh lima, sekitar pukul tiga belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat. Pada pemeriksaan alat kelamin vagina dijumpai robekan pada selaput dara karena trauma tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami takut dan malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditahap penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban 1(selanjutnya disebut Saksi 2), Saksi Saksi Korban 2 Alias Saksi Korban 2 Anak dari Andi Gunawan (selanjutnya disebut Saksi 3) dan Korban 3;
- Bahwa Saksi merupakan Saudara Kandung dari Saksi 2;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi menerima panggilan melalui *whatsapp* dari Saksi 2 yang menjelaskan bahwa Saksi 2, Saksi 3 dan Korban 3 mengalami penipuan terkait dengan

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang telah ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi 2 menjelaskan bahwa ketiga korban sudah berada di rumah Konsulat Malaysia yang akan dipulangkan akan tetapi menunggu prosedur di Malaysia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, Korban 3 menghubungi Saksi melalui *whatsapp* yang memberitahukan bahwa Saksi 3 dan Korban 3 sudah kembali ke Indonesia, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi 2 akan pulang ke Indonesia di bulan Maret 2025 akan tetapi tidak diketahui kepastian tanggalnya, kemudian Korban 3 menjelaskan kepada Saksi telah mengalami penipuan yang menjanjikan pekerjaan di kedai makan atau kedai minum atau di supermarket akan tetapi malah menjadi pekerja seks komersial pada Pemberi kerja yang berada di Malaysia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 pihak dari rumah perlindungan kanak-kanak yang berada di Malaysia menghubungi Saksi melalui *whatsapp* memberitahukan bahwa Saksi 2 akan dipulangkan pada tanggal 12 Maret 2025, kemudian pihak dari rumah perlindungan kanak-kanak meminta Saksi untuk menghubungi KJRI untuk meminta kepastian jalur kepulangan Saksi 2 yang telah ditentukan yaitu melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong akan tetapi Saksi meminta dipulangkan melalui PLBN Badau akan tetapi KJRI memutuskan akan memulangkan Saksi 2 melalui PLBN Entikong karena estimasi waktu tidak cukup, kemudian KJRI meminta Saksi untuk berkoordinasi dengan P4MI Sanggau, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Saksi dihubungi oleh P4MI Sanggau bahwa Saksi 2 akan dipulangkan melalui PLBN Entikong oleh KJRI yang akan diantar langsung oleh P4MI ke Putussibau, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi 2 tiba di Kapuas Hulu kemudian Saksi bersama dengan Saksi 2 langsung ke Polres Kapuas Hulu untuk melaporkan peristiwa yang dialami;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi 3 di Malaysia kemudian Saksi 3 memberitahukan kepada Saksi 2 dan Korban 3 dan ketiganya setuju untuk berangkat dan bekerja di Malaysia dengan diantarkan oleh Terdakwa sampai ke Kuching Malaysia;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketiga ketiga korban membuat Paspor ke Putussibau;
- Bahwa Terdakwa menanggung biaya ketiga korban yang kemudian diakumulasi menjadi hutang yang kemudian harus bekerja dengan Pemberi kerja untuk membayar hutang sejumlah 2.000RM (dua ribu ringgit malaysia)
- Bahwa ketiga korban tersebut mengalami trauma, stres, ketakutan dan malu sedangkan Saksi 2 juga hamil;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu bahwa Terdakwa meyakini bahwa Saksi 2 hamil sebelum dirinya bekerja di Malaysia, bahwa ketiga korban tersebut meminta dicarikan pekerjaan di Malaysia, bahwa ketiga korban meminta diantarkan karena tidak mengetahui jalan ke Malaysia dan Terdakwa tidak menerima upah sejumlah 6.000 RM (enam ribu ringgit Malaysia);

2. Saksi Korban 1, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditahap penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi, Saksi Saksi Korban 2 Alias Saksi Korban 2 Anak dari Andi Gunawan (selanjutnya disebut Saksi 3) dan Korban 3;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi 3 membicarakan bahwa akan bekerja di Malaysia dengan Saksi 2 dan Korban 3, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19.30 WIB Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 bertemu dengan Terdakwa di Kos milik Saksi 3 untuk membicarakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan menjanjikan gaji sebanyak 1.500 RM (seribu lima ratus ringgit Malaysia) dan untuk biaya ke Malaysia serta Paspor nantinya akan diurus oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Korban 3 tertarik, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 bersama dengan Terdakwa berangkat ke Putussibau untuk membuat Paspor, namun dengan terlebih dahulu singgah di rumah orang tua Saksi di Seluan untuk menjemput Saksi 1 setelah itu kemudian langsung menuju ke Putussibau, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 berangkat ke Malaysia melewati PLBN Badau kemudian setelah tiba di daerah Setutong Terdakwa menyerahkan Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 kepada William yang merupakan Warga Negara Malaysia yang kemudian diserahkan kepada Pemberi kerja yang kemudian dijelaskan oleh Pemberi kerja bahwa Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 memiliki hutang sejumlah 2.000 RM (dua ribu ringgit Malaysia) yang merupakan uang yang telah diterima Terdakwa sebagai agen sejumlah 6.000 RM (enam ribu ringgit Malaysia) yang harus ditanggung oleh korban dan apabila hutang tersebut lunas korban tidak diperbolehkan pulang dan harus bekerja minimal 1 (satu) tahun di SPA milik Pemberi kerja;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Saksi menghubungi Saudara Kandung yang juga berada di Malaysia dengan mengatakan bahwa Saksi dkk

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tertipu pekerjaan yang kemudian oleh Saudara Kandung Saksi mengirimkan nomor kontak Polisi Malaysia yang kemudian dihubungi oleh Korban 3 kemudian Xing-Xing dan AH-Kuang diadili di Pengadilan Malaysia dan Saksi menunggu kepulangan ke Indonesia selama 7 (tujuh) bulan dan ditempatkan di rumah perlindungan kanak-kanak di Kuala Lumpur sedangkan Saksi 3 dan Veronika di rumah perlindungan Sabah yang kemudian Saksi dipulangkan pada tanggal 13 Maret 2025;

- Bahwa Terdakwa menanggung biaya ketiga korban yang kemudian diakumulasikan menjadi hutang yang kemudian harus bekerja dengan Pemberi kerja untuk membayar hutang sejumlah masing-masing 2.000RM (dua ribu ringgit malaysia)
- Bahwa Saksi mengalami trauma, stres, ketakutan, malu dan juga hamil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu bahwa Terdakwa meyakini bahwa Saksi 2 hamil sebelum dirinya bekerja di Malaysia, bahwa ketiga korban tersebut meminta dicarikan pekerjaan di Malaysia, bahwa ketiga korban meminta diantarkan karena tidak mengetahui jalan ke Malaysia dan Terdakwa tidak menerima upah sejumlah 6.000 RM (enam ribu ringgit Malaysia);

3. Saksi Korban 2, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditahap penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari teman Saksi yang bernama Siska berawal dari Saksi memposting story *whatsapp* kemudian Siska membuka obrolan dengan Saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa bisa menyalurkan Saksi untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi, Saksi Korban 1(selanjutnya disebut Saksi 2) dan Korban 3;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi membicarakan bahwa akan bekerja di Malaysia dengan Saksi 2 dan Korban 3, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19.30 WIB Saksi, Saksi 2 dan Korban 3 bertemu dengan Terdakwa di Kos milik Saksi untuk membicarakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan menjanjikan gaji sebanyak 1.500 RM (seribu lima ratus ringgit malaysia) dan untuk biaya ke Malaysia serta Paspor nantinya akan diurus oleh Terdakwa sehingga Saksi 2 dan Korban 3 tertarik, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 3 September

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi, Saksi 2 dan Korban 3 bersama dengan Terdakwa berangkat ke Putussibau untuk membuat Paspor, namun dengan terlebih dahulu singgah di rumah orang tua Saksi 2 di Seluan untuk menjemput Saksi 1 setelah itu kemudian langsung menuju ke Putussibau, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Saksi, Saksi 2 dan Korban 3 berangkat ke Malaysia melewati PLBN Badau kemudian setelah tiba di daerah Setutong Terdakwa menyerahkan Saksi, Saksi 2 dan Korban 3 kepada William yang merupakan Warga Negara Malaysia yang kemudian diserahkan kepada Pemberi kerja yang kemudian dijelaskan oleh Pemberi kerja bahwa Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 memiliki hutang sejumlah 2.000 RM (dua ribu ringgit Malaysia) yang merupakan uang yang telah diterima Terdakwa sebagai agen sejumlah 6.000 RM (enam ribu ringgit Malaysia) yang harus ditanggung oleh korban dan apabila hutang tersebut lunas korban tidak diperbolehkan pulang dan harus bekerja minimal 1 (satu) tahun di SPA milik Pemberi kerja;

- Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Saksi 2 menghubungi Saudara Kandung yang juga berada di Malaysia dengan mengatakan bahwa Saksi 2 dkk telah tertipu pekerjaan yang kemudian oleh Saudara Kandung Saksi 2 mengirimkan nomor kontak Polisi Malaysia yang kemudian dihubungi oleh Korban 3 kemudian Xing-Xing dan AH-Kuang diadili di Pengadilan Malaysia dan Saksi 2 menunggu kepulangan ke Indonesia selama 7 (tujuh) bulan dan ditempatkan di rumah perlindungan kanak-kanak di Kuala Lumpur sedangkan Saksi dan Veronika di rumah perlindungan Sabah yang kemudian Saksi dipulangkan pada tanggal 20 Februari 2025;
- Bahwa Terdakwa menanggung biaya ketiga korban yang kemudian diakumulasikan menjadi hutang yang kemudian harus bekerja dengan Pemberi kerja untuk membayar hutang sejumlah masing-masing 2.000RM (dua ribu ringgit Malaysia)
- Bahwa Saksi mengalami trauma, stres, ketakutan, malu dan juga Saksi 2 hamil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu bahwa Terdakwa meyakini bahwa Saksi 2 hamil sebelum dirinya bekerja di Malaysia, bahwa ketiga korban tersebut meminta dicarikan pekerjaan di Malaysia, bahwa ketiga korban meminta diantarkan karena tidak mengetahui jalan ke Malaysia dan Terdakwa tidak menerima upah sejumlah 6.000 RM (enam ribu ringgit Malaysia);

4. Saksi 4 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditahap penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang menjadi korban yang ditawarkan pekerjaan di Malaysia oleh Terdakwa adalah Saksi Korban 1(selanjutnya disebut Saksi 2), Saksi Saksi Korban 2 Alias Saksi Korban 2 Anak dari Andi Gunawan (selanjutnya disebut Saksi 3) dan Korban 3;
- Bahwa berdasarkan data Kantor Imigrasi Saksi 2, Saksi 3 dan Korban 3 masuk ke Negara Malaysia pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 08.18 WIB melalui PLBN Nanga Badau dibantu atau difasilitasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membantu memulangkan Saksi 2, Saksi 3 dan Korban 3 ke Indonesia dan kemudian ditetapkan sebagai korban perdagangan orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan yang dapat menyalurkan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;
- Bahwa Saksi 3 dan Korban 3 dipulangkan melalui PLBN Badau pada tanggal 20 Februari 2025 sedangkan Saksi 2 dipulangkan melalui PLBN Entikong pada tanggal 12 Maret 2025;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat *visum et repertum* Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Emi Suryani Wongso, Sp. OG sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di IGD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat telah memeriksa seseorang Nama: Saksi Korban 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Perempuan delapan belas tahun ditemukan pasien hamil anak pertama hamil tiga puluh dua minggu belum inpartu janin intra uteri tunggal hidup letak kepala;
2. Surat *visum et repertum* Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Amelia Theresya A. Saragih sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Empanang Kecamatan Empanang Putussibau Kab. Kapuas Hulu menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2025 di Puskesmas Empanang Kecamatan Empanang Putussibau Kab. Kapuas Hulu telah memeriksa

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang Nama: Saksi Korban 2 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan alat kelamin vagina dijumpai robekan pada selaput dara karena trauma tumpul.

3. Surat *visum et repertum* Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adinda Rabiattun Adawiah sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di IGD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat telah memeriksa seseorang atas nama Korban 3 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik genitalia ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk pekerjaan di Malaysia adalah Saksi Korban 1(selanjutnya disebut Saksi 2), Saksi Saksi Korban 2 Alias Saksi Korban 2 Anak dari Andi Gunawan (selanjutnya disebut Saksi 3) dan Korban 3;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Saksi 2, Saksi 3 dan Korban 3 kepada William dan Terdakwa mendapatkan imbalan uang sejumlah 3.000 RM (tiga ribu ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu kurs per 1 RM (satu ringgit Malaysia) Rp3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal William yang merupakan Warga Negara Malaysia karena Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di penangkaran ikan milik William di daerah Batang Aik Serawak Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mendengar bahwa William membutuhkan pekerja dari Indonesia berjenis kelamin perempuan sehingga Terdakwa berinisiatif mencari pekerja tersebut;
- Bahwa pada Agustus 2024 di Badau Terdakwa bercerita dengan Siska dan Jefri yang merupakan pasangan suami-istri kemudian Jefri bertanya kepada Terdakwa apakah bisa mencari kerja di Malaysia karena Terdakwa bekerja di Malaysia kemudian datanglah Saksi 3 yang meminta di bantu carikan pekerjaan di Malaysia kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mencari kerja;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi 3 Terdakwa langsung menghubungi William untuk menawarkan pekerja Indonesia kemudian William menyuruh Terdakwa membantu mengurus Paspor pekerja tersebut dan mengirimkan uang sejumlah 1.000 RM (seribu ringgit Malaysia) per orang, kemudian William menyuruh

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan bahwa pekerja tersebut nantinya akan berhutang sejumlah 2.000 RM (dua ribu ringgit Malaysia) kepada pemberi kerja nantinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi 3 yang mengatakan bahwa Saksi 2 dan Veronika yang merupakan teman dari Saksi 3 juga akan ikut bekerja di Malaysia, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi 2, Saksi 3 dan Veronika untuk menjelaskan tentang pekerjaan dan hutang yang jumlah masing-masing 2.000 RM (dua ribu ringgit Malaysia) kepada pemberi kerja yang akan dibayarkan dengan cara mencicil dengan memotong gaji setelah ketiganya menyetujui Terdakwa menghubungi William karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus Paspor calon pekerja tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan kiriman uang dari William kemudian membawa ketiga pekerja tersebut ke Kantor Imigrasi Putussibau untuk mengurus paspor yang Paspor tersebut selesai dan dipegang oleh calon pekerja pada hari Kamis tanggal 5 September 2024;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa ketiga pekerja tersebut ke Malaysia dengan melewati PLBN Badau menggunakan mobil travel, setelah tiba di Kuching Malaysia Terdakwa menyerahkan ketiga pekerja tersebut kepada William kemudian Terdakwa langsung pulang ke Badau;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan Surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (Lima) lembar hasil print out laporan harian perlintasan orang pada PLBN nanga Badau tanggal 6 September 2024;
2. 1 (satu) buah Paspor atas nama Korban 3 dengan nomor: E8350756;
3. 1 (satu) buah Paspor atas nama Saksi Korban 2 dengan Nomor E8350755;
4. 1 (satu) buah Paspor atas nama Saksi Korban 1 dengan Nomor E8350761;
5. 1 (satu) unit Handphone merk POCO X5 Pro 5G warna hitam IMEI 1: 869006063743949 IMEI 2: 869006063743956 PIN: 200496.
6. 1 (satu) buah Paspor atas nama Terdakwa dengan Nomor E1549376;

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian, Keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan di Malaysia kepada Saksi Korban 1 (selanjutnya disebut Saksi 2), Saksi Saksi Korban 2 Alias Saksi Korban 2 Anak dari Andi Gunawan (selanjutnya disebut Saksi 3) dan Korban 3;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi 3 membicarakan bahwa akan bekerja di Malaysia dengan Saksi 2 dan Korban 3, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19.30 WIB Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 bertemu dengan Terdakwa di Kos milik Saksi 3 untuk membicarakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan menjanjikan gaji sebanyak 1.500 RM (seribu lima ratus ringgit malaysia) dan untuk biaya ke Malaysia serta Paspor nantinya akan diurus oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Korban 3 tertarik, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 bersama dengan Terdakwa berangkat ke Putussibau untuk membuat Paspor, namun dengan terlebih dahulu singgah di rumah orang tua Saksi di Seluan untuk menjemput Saksi 1 setelah itu kemudian langsung menuju ke Putussibau, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 berangkat ke Malaysia melewati PLBN Badau kemudian setelah tiba di daerah Setutong Terdakwa menyerahkan Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 kepada William yang merupakan Warga Negara Malaysia yang kemudian diserahkan kepada Pemberi kerja yang kemudian dijelaskan oleh Pemberi kerja bahwa Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 memiliki hutang sejumlah 2.000 RM (dua ribu ringgit Malaysia) yang merupakan uang yang telah diterima Terdakwa sebagai agen sejumlah 6.000 RM (enam ribu ringgit Malaysia) yang harus ditanggung oleh korban dan apabila hutang tersebut lunas korban tidak diperbolehkan pulang dan harus bekerja minimal 1 (satu) tahun di SPA milik Pemberi kerja;
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Saksi menghubungi Saudara Kandung yang juga berada di Malaysia dengan mengatakan bahwa Saksi dkk telah tertipu pekerjaan yang kemudian oleh Saudara Kandung Saksi mengirimkan nomor kontak Polisi Malaysia yang kemudian dihubungi oleh Korban 3 kemudian Xing-

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xing dan AH-Kuang diadili di Pengadilan Malaysia dan Saksi menunggu kepulangan ke Indonesia selama 7 (tujuh) bulan dan ditempatkan di rumah perlindungan kanak-kanak di Kuala Lumpur sedangkan Saksi 3 dan Veronika di rumah perlindungan Sabah yang kemudian Saksi dipulangkan pada tanggal 13 Maret 2025;

4. Bahwa Terdakwa menanggung biaya ketiga korban yang kemudian diakumulasikan menjadi hutang yang kemudian harus bekerja dengan Pemberi kerja untuk membayar hutang sejumlah masing-masing 2.000RM (dua ribu ringgit Malaysia);
5. Bahwa Terdakwa memfasilitasi ketiga korban untuk bekerja di Malaysia sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memfasilitasi pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar wilayah Indonesia;
6. Bahwa Terdakwa menerima upah dari Wiliam untuk membuat Paspor ketiga korban dan juga segala biaya yang dikeluarkan Terdakwa selama memfasilitasi ketiga korban;
7. Bahwa korban difasilitasi oleh Terdakwa untuk bekerja di SPA+ yang pemiliknya adalah Pemberi kerja merupakan Warga Negara Malaysia;
8. Bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Erni Suryani Wongso, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di IGD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat telah memeriksa seseorang Nama: Saksi Korban 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Perempuan delapan belas tahun ditemukan pasien hamil anak pertama hamil tiga puluh dua minggu belum inpartu janin intra uteri tunggal hidup letak kepala;
9. Bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Amelia Theresya A. Saragih sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Empanang Kecamatan Empanang Putussibau Kab. Kapuas Hulu menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2025 di Puskesmas Empanang Kecamatan Empanang Putussibau Kab. Kapuas Hulu telah memeriksa seseorang Nama: Saksi Korban 2 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan alat kelamin vagina dijumpai robekan pada selaput dara karena trauma tumpul.
10. Bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adinda Rabiattun Adawiah sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di IGD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat telah memeriksa seseorang atas nama Korban 3Binti Zulkarnaen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik genitalia ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia;**
3. **Yang dilakukan terhadap Anak;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah orang sebagai subjek hukum pidana yang mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 204 ayat (1) jo. Pasal 250 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor PDM-38/O.1.16/Eku.2/12/2025 tanggal 15 Desember 2025, yaitu **TERDAKWA**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan ini ada Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat bukti atau alasan hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa atau keadaan yang menghapuskan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriel;

Menimbang bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan di Malaysia kepada Saksi Korban 1 (selanjutnya disebut Saksi 2), Saksi Saksi Korban 2 Alias Saksi Korban 2 Anak dari Andi Gunawan (selanjutnya disebut Saksi 3) dan Korban 3;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi 3 membicarakan bahwa akan bekerja di Malaysia dengan Saksi 2

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban 3, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19.30 WIB Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 bertemu dengan Terdakwa di Kos milik Saksi 3 untuk membicarakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan menjanjikan gaji sebanyak 1.500 RM (seribu lima ratus ringgit malaysia) dan untuk biaya ke Malaysia serta Paspornantinya akan diurus oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Korban 3 tertarik, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 bersama dengan Terdakwa berangkat ke Putussibau untuk membuat Paspor, namun dengan terlebih dahulu singgah di rumah orang tua Saksi di Seluan untuk menjemput Saksi 1 setelah itu kemudian langsung menuju ke Putussibau, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 berangkat ke Malaysia melewati PLBN Badau kemudian setelah tiba di daerah Setutong Terdakwa menyerahkan Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 kepada William yang merupakan Warga Negara Malaysia yang kemudian diserahkan kepada Pemberi kerja yang kemudian dijelaskan oleh Pemberi kerja bahwa Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 memiliki hutang sejumlah 2.000 RM (dua ribu ringgit Malaysia) yang merupakan uang yang telah diterima Terdakwa sebagai agen sejumlah 6.000 RM (enam ribu ringgit Malaysia) yang harus ditanggung oleh korban dan apabila hutang tersebut lunas korban tidak diperbolehkan pulang dan harus bekerja minimal 1 (satu) tahun di SPA milik Pemberi kerja;

Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2024 Saksi menghubungi Saudara Kandung yang juga berada di Malaysia dengan mengatakan bahwa Saksi dkk telah tertipu pekerjaan yang kemudian oleh Saudara Kandung Saksi mengirimkan nomor kontak Polisi Malaysia yang kemudian dihubungi oleh Korban 3 kemudian Xing-Xing dan AH-Kuang diadili di Pengadilan Malaysia dan Saksi menunggu kepulangan ke Indonesia selama 7 (tujuh) bulan dan ditempatkan di rumah perlindungan kanak-kanak di Kuala Lumpur sedangkan Saksi 3 dan Veronika di rumah perlindungan Sabah yang kemudian Saksi dipulangkan pada tanggal 13 Maret 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa menanggung biaya ketiga korban yang kemudian diakumulasikan menjadi hutang yang kemudian harus bekerja dengan Pemberi kerja untuk membayar hutang sejumlah masing-masing 2.000RM (dua ribu ringgit Malaysia);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Emi Suryani Wongso, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di IGD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat telah

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



memeriksa seseorang Nama: Saksi Korban 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Perempuan delapan belas tahun ditemukan pasien hamil anak pertama hamil tiga puluh dua minggu belum inpartu janin intra uteri tunggal hidup letak kepala;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Amelia Theresya A. Saragih sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Empanang Kecamatan Empanang Putussibau Kab. Kapuas Hulu menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2025 di Puskesmas Empanang Kecamatan Empanang Putussibau Kab. Kapuas Hulu telah memeriksa seseorang Nama: Saksi Korban 2 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan alat kelamin vagina dijumpai robekan pada selaput dara karena trauma tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adinda Rabiattun Adawiah sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di IGD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat telah memeriksa seseorang atas nama Korban 3 Binti Zulkarnaen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik genitalia ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa korban difasilitasi oleh Terdakwa untuk bekerja di SPA+ yang pemiliknya adalah Pemberi kerja merupakan Warga Negara Malaysia;

Menimbang bahwa Terdakwa memfasilitasi ketiga korban untuk bekerja di Malaysia sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memfasilitasi pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima upah dari Wiliam untuk membuat Paspor ketiga korban dan juga segala biaya yang dikeluarkan Terdakwa selama memfasilitasi ketiga korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan terhadap Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa Saksi 2 merupakan salah satu korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan rentetan peristiwa tersebut terjadi antara

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 12 September 2024;

Menimbang bahwa Saksi 2 lahir di Mungguk pada tanggal 4 Maret 2007 sehingga ketika tindak pidana terjadi Saksi 2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana identitas Saksi sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tahap penyidikan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Paspor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “yang dilakukan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap Anak” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 4 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang keberatan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesamping karena keberatan Terdakwa tidak bersesuaian dengan Alat Bukti lain di persidangan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi juga memiliki aspek preventif dan edukatif. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, membina Terdakwa agar memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya sehingga dapat hidup secara lebih baik di tengah masyarakat dan melindungi masyarakat dari perbuatan serupa yang dapat mengganggu ketertiban umum. Sehingga pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek pembinaan dan efek jera;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut secara seimbang, Majelis Hakim berpendapat pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan, serta tidak melampaui tingkat kesalahan dan risiko yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasal II ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyatakan bahwa Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidanapenjara dan pidana denda secara bersamaan;

Menimbang bahwa Pasal II ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyatakan bahwa tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih 11 (sebelas) tahun sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VII;

Menimbang bahwa penggunaan frasa “dan/atau” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang dianut bersifat alternatif maupun kombinasi di antara keduanya, sehingga pidana penjara dan pidana denda tidak harus dijatuhkan secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang berubah menjadi Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) **dan/atau** paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan dasar normatif tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan yang komprehensif dan berimbang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran Terdakwa secara nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa berprofesi sebagai Wiraswasta dalam hal ini sebagai pekerja migran Indonesia sehingga berpenghasilan tidak tetap dan juga Terdakwa mempunyai latar belakang ekonomi menengah, maka Majelis Hakim berpendapat hanya menjatuhkan pidana penjara;

Menimbang bahwa sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai bentuk kesalahan pelaku tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan yang berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Indonesia untuk dieksploitasi, yang kesengajaan tersebut untuk membantu para korban dan mencari keuntungan pribadi untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana adalah membantu para korban akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperkerjakan pekerja migran Indonesia ke Luar Negeri yang meskipun tidak dibenarkan menurut hukum, sehingga relevan untuk dipertimbangkan dalam menilai proporsional pidana;

Menimbang bahwa setelah melakukan tindak pidana, Terdakwa tidak berupaya melarikan diri serta tidak menghilangkan barang bukti, yang menunjukkan adanya sikap bertanggung jawab terhadap proses hukum yang dijalaninya;

Menimbang bahwa mengenai riwayat hidup serta keadaan sosial dan ekonomi, Terdakwa berniat membantu para korban akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperkerjakan pekerja Migran Indonesia di luar wilayah Indonesia, sehingga Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai faktor yang patut diperhatikan secara hati-hati, namun demikian perbuatan dalam perkara *a quo* tetap harus dinilai secara individual;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan mempengaruhi masa depan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu memastikan bahwa pidana tersebut tidak bersifat destruktif secara total, melainkan tetap memberikan ruang bagi pembinaan dan perbaikan diri, sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada akhirnya pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yakni memberikan efek jera serta mendidik secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan dan tujuan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana serta masyarakat luas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) buah Paspor atas nama Korban 3 dengan Nomor E8350756, 1 (satu) buah Paspor atas nama Saksi Korban 2 dengan Nomor E8350755 dan 1 (satu) buah Paspor atas nama Saksi Korban 1 dengan Nomor E8350761 yang telah disita dan di persidangan terbukti merupakan milik Saksi Korban 1, milik Saksi Saksi Korban 2 Alias Saksi Korban 2 Anak dari Andi Gunawan dan milik Korban 3 maka dikembalikan melalui Saksi Korban 1;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Paspor atas nama TERDAKWA dengan Nomor E1549376 yang telah disita dan di persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa 5 (Lima) lembar hasil print out laporan harian perlintasan orang pada PLBN Nanga Badau tanggal 6 September 2024 yang telah disita dan merupakan hasil print out maka dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Handphone merk POCO X5 Pro 5G warna hitam IMEI 1: 869006063743949 IMEI 2: 869006063743956 PIN: 200496 yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan juga telah rusak, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum; dan
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal II ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi warga Negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia yang dilakukan terhadap Anak sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Korban 3 dengan Nomor E8350756;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Saksi Korban 2 dengan Nomor E8350755;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Saksi Korban 1 dengan nomor: E8350761;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban 1.
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Terdakwa dengan nomor: E1549376;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 5 (Lima) lembar hasil print out laporan harian perlintasan orang pada PLBN nanga Badau tanggal 6 September 2024;Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit Handphone merk POCO X5 Pro 5G warna hitam IMEI 1: 869006063743949 IMEI 2: 869006063743956 PIN: 200496.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026, oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Julian Rohmansyah Pratama, S.H.,

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Muhammad Farizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Daniel Lesmana Turnip, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Julian Rohmansyah Pratama, S.H., M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H.

ttd.

Muhammad Farizal, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Gerry Shimpado Pratama, S.H.